



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

3 בנובמבר 2025

1901

י"ב בחשוון התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הטבות מס ליישובים (תיקוני חקיקה), התשפ"ו-2025 158

הצעת חוק הטבות מס ליישובים (תיקוני חקיקה), התשפ"ו-2025

1. תיקון פקודת מס הכנסה
בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 11א, בהגדרה "יישוב מוטב", בפסקה (2), במקום "85,000" יבוא "100,000".
2. תיקון חוק שיקום נרחב לחבל התקומה
בחוק שיקום נרחב לחבל התקומה כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ"ה-2025², אחרי סעיף 19 יבוא:
"תיקון פקודת מס הכנסה – הוראת שעה
א. לגבי שנות המס 2026 עד 2029 יקראו את פקודת מס הכנסה³, כך שאחרי סעיף 11(ב) יבוא:

דבריו הסבר

הנשקף דוגמת פינוי אוכלוסיות, וחלקם בהמשך בדמות מנגנוני טיפול ופיצוי על אובדן בנפש ורכוש.

בין מהלכים אלה נחקק חוק שיקום נרחב לחבל התקומה כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ"ה-2025 (להלן – חוק תקומה). בין השאר נקבע בחוק כי הממשלה תקבע בהחלטתה רשימה של יישובים ואזורים הסמוכים לחבל התקומה שנפגעו בשל אירועי שבעה באוקטובר 2023, ואמות מידה להכללתם ברשימה.

משרד ראש הממשלה ביצע עבודת מטה בנושא "הערכת רמות פגיעה ביישובי הדרום בשל אירועי ה-7 באוקטובר 2023 וקביעת מסגרות המענה הממשלתי". עבודת המטה בחנה את כל יישובי מחוז הדרום (על פי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים) לפי נתונים ניטריים ורשמיים באמצעות מדד משולב (מדד מתכלל) המורכב משלושה תחומים, המורכבים מארבע מחוונים (אינדיקטורים) כל אחד. כל אלה מייצגים בצורה מקיפה, כוללת והשוואתית את הפגיעה הכוללת ביישובים, בהתאם למגבלות ולהיבטים שצינו בגוף העבודה.

חלוקה של תוצאות המדד המשולב על פני ארבע רמות פגיעה חושפת את תפוצת הפגיעה ביישובי הדרום באופן בהיר, ומציגה דפוס היררכי חזק המדגיש את רמות הפגיעה החריגות באזור הנגב המערבי. תוצאות הניתוח מצביעות על כך שכ-25% מיישובי הדרום, שהם 72 יישובים, חוו פגיעה כוללת חריגה (רמות פגיעה 2 עד 4) המצריכה מענה ממשלתי.

על בסיס עבודת מטה זו קיבלה הממשלה את החלטה מס' 2973 מיום כ"ד בניסן התשפ"ה (22 באפריל 2025), שעניינה מתווה שיקום ופיתוח לאזורים בדרום שנפגעו במתקפת שבעה באוקטובר 2023, ואשר תוקנה בהחלטת הממשלה מס' 3303 "תוכנית לשיקום ופיתוח יישובי הנגב המערבי לשנים 2025-2029 ותיקון החלטת ממשלה", מיום י' באב התשפ"ה (4 באוגוסט 2025) (להלן – החלטה 2973 המעודכנת). במין היישובים המנויים בהחלטה 2973 המעודכנת, 47 יישובים נכללים ב"חבל התקומה" כהגדרתו

כללי דיני המס החלים כיום כוללים הטבות מס לתושבים של יישובים מוטבים. מרביתן של הטבות אלה קבועות בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה. בחוק זה מוצע לבצע כמה הרחבות בהטבות המס האמורות, והכול כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 סעיף 11 לפקודת מס הכנסה קובע הגדרה ל"יישוב מוטב". הגדרה זו כוללת שורה של תנאים מצטברים, ובהם תנאי ולפיו "אוכלוסייתו מונה פחות מ-85,000 תושבים, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה". כדי לאפשר צמיחה טבעית של יישובים ולא להביא לכך שצמיחה כאמור תביא לשלילת ההטבה מתושבים של יישובים מוטבים רק בשל כך, כאשר אין בגידול הטבעי כשלעצמו כדי לשנות מהתכלית של הטבת המס, מוצע לתקן את ההגדרה "יישוב מוטב" כך שמספר התושבים המרבי יהיה 100,000 תושבים, ולא 85,000 תושבים.

סעיף 2 לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית של ארגון הטרור חמאס על מדינת ישראל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), אשר כללה ירי טילים לרחבי המדינה ופשטות גורמים עוינים ליישובים בדרום הארץ, נפגעו באופן קשה אוכלוסיות ויישובים רבים בכלל רחבי הארץ, אך ביתר שאת באופן ממוקד באזורים בדרום. התקפה זו הייתה יוצאת דופן בממדיה, בעוצמתה ובאכזריותה, ונוסף על הפגיעה הרבה בחיי אדם, יישובים רבים חוו פגיעה נרחבת, הרסנית וחסרת תקדים, בין במתקפה הישירה ובין בעקיפית. הפגיעה הנרחבת בנפש וברכוש, לצד העדר תחושת הביטחון והאיום הביטחוני בחסות המתקפה, והפגיעה הכלכלית והתפקודית בשגרת החיים, השפיעו באופן רחב על היישובים והאוכלוסיות באזורים אלה. במידה רבה ניתן לתאר את הפגיעה הכוללת כתופעה "רבי-ממדית" המשפיעה באופנים ובעוצמות שונות על האוכלוסייה הנפגעת.

בעקבות פגיעה כוללת ו"רבי-ממדית" זו, ממשלת ישראל נקטה מהלכים רבים, חלקם מידיים בשל האיום

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשפ"ה, עמ' 423.

² ס"ח התשפ"ה, עמ' 458.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

”(ב2) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב יישוב הסמוך לחבל התקומה, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור כאמור בפסקה (ב1) ועד גובה התקרה הקבועה באותה פסקה, ובלבד שאם הוא זכאי גם לזיכוי אחר לפי הוראות סעיף זה, הברירה בידו לבחור באחד מהם; לעניין זה, ”יישוב הסמוך לחבל התקומה” – יישוב אשר ביום חקיקת חוק הטבות מס ליישובים (תיקוני חקיקה), התשפ”ו–2025⁴, היה יישוב הסמוך לחבל התקומה כמשמעותו בפרק ד’ לחוק שיקום נרחב לחבל התקומה כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ”ה–2025⁵.”

דברי הסבר

עד לתקרת הכנסה של 146,640 שקלים חדשים (זהו הסכום המעודכן בשנת 2025). עוד מוצע לקבוע כי מי שזכאי לזיכוי כאמור וכן לזיכוי אחר לפי הוראות סעיף 11, הברירה בידו לבחור באחד מהם. התקופה שבה תינתן הטבת המס והגדרה בהתאם לתקופה שבה ניתנות הטבות האחרות ליישובים הסמוכים לחבל התקומה בהתאם לחוק תקומה.

לנוכח התכליות של מתן הטבות המס כפי שתוארו לעיל, מוצע להגדיר ”יישוב הסמוך לחבל התקומה” כמשמעותו בחוק תקומה, וזאת במועד חקיקתו של חוק זה. המילה ”משמעותו” מכוונת לכלל התשתית שעל בסיסה מופו היישובים הזכאים לפי פרק ד’ לחוק תקומה, קרי המדר המשולב שנקבע להערכת רמת הפגיעה החריגה שמצדיקה מענה ייחודי, ורשימת היישובים שנבעה מתוצאות המדר ועוגנה בתוספת השנייה לחוק תקומה. מכיוון שיש הכרח כי הטבות מס ליישובים ייקבעו בדיון על בסיס קריטריון ובי הקריטריון יהיה מבוסס תשתית (ראו בג”ץ 8300/02 גרבאן נסר נ’ ממשלת ישראל פורסם באתר הרשות השופטת, א’ בסיוון התשע”ב (22 במאי 2012)), כפי שהודגש לעיל, מוצע לקבוע כי אם תתוקן התוספת השנייה לחוק תקומה על ידי צו של השר, כהגדרתו בפרק ד’ לחוק תקומה, במועד מאוחר לחקיקת חוק זה, לא יהיה בכך כדי להשפיע על קביעת היישובים הזכאים להטבת המס, והיישובים שיהנו מהטבת המס יהיו היישובים כפי שיהיו קבועים בתוספת השנייה לחוק תקומה ביום חקיקת חוק זה. וזאת משום שהרציונל להטבת המוצעת בהצעת חוק זו מבוסס על התשתית כפי שעלתה מהמדר המשולב האמור.

בחוק תקומה. 26 היישובים הנוספים המנויים בה, מנויים בתוספת השנייה לחוק תקומה, בהתאם לסעיף 20(ב) שבו, שלפיו על ראש הממשלה לקבוע בצו, בתוספת השנייה, את רשימת היישובים והאזורים לעניין פרק ד’; פעולות לסיוע ליישובים הסמוכים לחבל התקומה. כלומר רשימה זו מיישמת את תוצאות המדר המשולב שלפיו הוערכה הפגיעה ביישובים, והיא נכללת בחוק תקומה.

כעת נמצא כי יש מקום לתת הטבות מס לכל היישובים שחוק תקומה מיפה, כדי לעודד אוכלוסייה משלמת מס להגר ליישובים אלה וכדי להגביר את האטרקטיביות שלהם כאמצעי לשיקומם. במצב המשפטי הקיים תושבי חבל התקומה עצמו זכאים להטבות מס לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס”ז–2007 (להלן – חוק הסיוע). אשר תוקפו מוארך מזמן לזמן. לעומת זאת, לא כל תושבי היישובים הסמוכים לחבל התקומה, זכאים כיום להטבה מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה. עקב האמור, ובמטרה לסייע באופן זמני לקבוצת היישובים שלפי המדר המשולב האמור נמצא כי חוו פגיעה כוללת חריגה, וכדי לקדם את התכליות של חוק תקומה בעניין השיקום והפיתוח של האזור, מוצע לקבוע כי על בסיס התשתית של חוק התקומה והחלטת 2973 המעודכנת, יינתנו גם לתושבי יישובים הסמוכים לחבל התקומה הטבות מס. לפיכך מוצע לקבוע בהוראת שעה שתחול עד סוף שנת 2029 כי מי שהיה במשך כל שנת המס תושב יישוב הסמוך לחבל התקומה, כהגדרתו בהצעת החוק, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 7% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית

⁴ הצ”ח הממשלה התשפ”ו, עמ’ 158.

⁵ ס”ח התשפ”ה, עמ’ 458.

